

【상대원2구역 DL이앤씨 제안서 검토 중간 보고】

1. 도급계약서는 개선되었습니다

8월 13일 DL이앤씨가 제출한 도급계약서에는 실제 이행하기 어려운 착공 선행조건과 광범위한 공사비 증액·공사 중단·공사기간 연장 사유 등 독소 조항이 다수 포함되어 있었습니다.

이에 조합은 도급계약서 사전 일부 쟁점 비교자료를 배포하고, 조합이 마련한 도급계약서를 기준으로 전면 수정을 요구하였습니다.

그 결과 DL이앤씨는 조합이 배포한 도급계약서를 대부분 수용하여 다시 제출하였으며, 기존의 독소 조항도 대부분 조정되었습니다.

다만, 도급계약서 문구가 개선된 것과 실제 공사비 및 공사 품질이 확정된 것은 별개의 문제입니다.

2. 공사비 산출자료의 보완이 필요합니다

실제 공사비는 도급계약서뿐만 아니라 공사범위, 산출내역서 및 마감재 수준에 따라 결정됩니다.

현재 DL이앤씨가 제출한 도급계약서의 공사범위와 산출내역서에는 철거공사비와 2단지 경계부 옹벽공사비 등 일부 항목이 서로 일치하지 않거나 명확하게 구분되지 않은 부분이 있습니다.

따라서 정확한 공사비 비교와 향후 증액 분쟁 방지를 위해 공사범위와 산출내역서를 일치시키고, 누락되거나 불명확한 항목을 보완해야 합니다.

3. 공사비에 맞는 마감재 수준이 필요합니다

GS건설은 마감재·조경·외관 등 특화공사비를 산출내역서에 구체적으로 제시하였으며, 그 금액은 평당 약 85만 원, 총 약 2,250억 원으로 확인됩니다.

반면 DL이앤씨가 제출한 마감재 자료는 ‘LG 또는 삼성급’, ‘이건 또는 LX 또는 현대L&C급’ 등으로 폭

넓게 기재되어 있어 정확한 제품과 가격을 확인하기 어렵고, 브랜드 최저가를 사용해도 되는 하방이 열려 있는 구조입니다.

또한 DL이앤씨의 평당 공사비는 699만 원이지만, 현재 제시된 마감재 수준은 인근 평당 500만~630만 원대 사업장과 유사한 수준으로 검토되었습니다.

따라서 현재 마감재 수준에 맞게 공사비를 감액하거나, 평당 699만 원의 공사비에 걸맞도록 마감재 수준을 상향해야 합니다.

마감재를 구체적으로 확정하지 않은 채 계약할 경우 실제 어떤 제품이 적용되는지 확인하기 어렵고, 향후 제품이 변경되더라도 이를 제대로 파악하거나 통제하기 어렵습니다.

또한 시공사가 마감재 상향이나 변경을 이유로 추가 공사비를 요구하더라도 제품과 품질의 명확한 기준이 없으므로 실제 품질 향상 여부와 증액의 적정성을 검증하기 어렵습니다. 이로 인해 향후 공사비 증액 및 조합원 분담금 분쟁이 발생할 수 있습니다.

마감재와 특화 수준은 아파트의 품질뿐만 아니라 일반분양 경쟁력과 분양가격에도 직접적인 영향을 미치므로, 계약 체결 전에 다음 사항을 명확히 확정해야 합니다.

■ 결론

▶ DL이앤씨의 도급계약서는 조합의 요구에 따라 기존의 불리한 조항이 대부분 조정되었습니다.

▶ 그러나 공사범위와 산출내역서의 불일치, 마감재의 구체적인 사양과 금액 등 실제 공사비와 품질을 결정하는 핵심 사항은 아직 보완이 필요합니다.

▶ 향후 협의 과정에서는 공사비에 맞는 공사범위와 마감재 수준을 명확히 확정하고, 이를 도급계약서와 산출내역서에 구체적으로 반영하여 공사비 증액과 조합원 분담금 분쟁을 예방해야 합니다.

2026. 09. 05

상대원2구역 주택재개발정비사업조합